

現代法治體系：民法、刑法與行政法

公民與社會 · 國二下建議進度 · civics-8 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

現代法治國家依法律性質劃分：民法處理私人間財產與身分關係（私法自治、契約自由、侵權行為損害賠償）；刑法處理犯罪與刑罰（罪刑法定原則，明定何種行為是犯罪及處罰標準）；行政法規政府行政權行使與人民公法權益救濟（行政處分、訴願與行政訴訟）。

拆開理解，再連起來

1. 現代法治國家依法律性質劃分：民法處理私人間財產與身分關係（私法自治、契約自由、侵權行為損害賠償）。
2. 刑法處理犯罪與刑罰（罪刑法定原則，明定何種行為是犯罪及處罰標準）。
3. 行政法規政府行政權行使與人民公法權益救濟（行政處分、訴願與行政訴訟）。

法治判斷的順序

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
事實	先分清主張、證據與已確認事實	不能只憑網路指控就認定違法
關係	辨識私法爭議、犯罪疑義或行政措施	同一行為可能涉及不同種類責任
程序	有權機關依法律與正當程序處理	法律效果不能只由道德好惡決定
查證與求助	具體年齡、期限與法律效果查現行法規	真實事件請向教師、可信任成人或專業法律管道求助

▼ 先遮住講義：我能解釋「現代法治體系：民法、刑法與行政法」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

列舉一個生活案例（如車禍撞傷行人），分別分析肇事者可能面臨的民事責任、刑事責任與行政責任。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：跟同學借筆記本不小心弄壞需負民事損害賠償責任；無故竊取他人手機涉犯刑法竊盜罪需負刑事責任；未戴安全帽被交通警察開罰單屬於行政罰，不服可循行政救濟。

易錯提醒：民事賠償是由被害人向法院提起民事訴訟，非檢察官公訴；刑事責任講求「罪刑法定」，法律無明文規定處罰者不得定罪。民事、刑事與行政責任可能因同一個違法行為同時發生（如酒駕肇事）。

再學深一點：觀念到解題

民事、刑事與行政責任的目的及程序不同，同一事件可能涉及多種責任。賠償通常處理損害填補，刑事追訴處理犯罪疑義，行政措施則涉及公法管理；不能看到「罰」字就一律分類相同。

原創示範題 / 情境任務

交通事故造成他人受傷，為何可能同時談賠償、刑事責任與交通裁罰？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 受害者損害可能涉及民事賠償。
2. 若行為符合法定犯罪要件，可能另有刑事責任，但需依法認定。
3. 違反交通管理規定也可能有行政裁罰，三者不能因其中一項成立便省略各自條件。

驗算與適用界線

本例是責任類型示意，具體案件是否成立及金額須查現行法與事實。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

列舉一個生活案例（如車禍撞傷行人），分別分析肇事者可能面臨的民事責任、刑事責任與行政責任。

1. 刑法中最核心的基本原則，明定「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限」的是？

- A. 契約自由原則
 - B. 誠實信用原則
 - C. 罪刑法定原則
 - D. 無過失責任原則
-

2. 民眾若因超速闖紅燈收到警察局開立的交通違規罰單，該張罰單在法律性質上屬於？

- A. 民事契約
 - B. 刑事判決
 - C. 行政處分
 - D. 立法院法律案
-

04 答案與回想檢核

1. C 「罪刑法定原則」是現代刑法的基石，防止國家權力濫用，保障人民自由免受溯及既往或恣意定罪之侵害。

2. C 行政機關就公法上具體事件所為對外直接發生法律效果之單方行政行為，稱為「行政處分」。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。